

AÇÃO PENAL 696 DISTRITO FEDERAL

RELATORA	: MIN. ROSA WEBER
REVISOR	: MIN. TEORI ZAVASCKI
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO OU JOÃO RIBEIRO
ADV.(A/S)	: JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA
ADV.(A/S)	: BRUNO ANTONY DE MORAIS
ADV.(A/S)	: OSCAR LUÍS DE MORAIS E OUTRO(S) E OUTRO(A/S)
RÉU(É)(S)	: OSVALDO BRITO FILHO
ADV.(A/S)	: JUVENAL KLAYBER COELHO
ADV.(A/S)	: LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA

O Procurador-Geral da República, nas fls. 1658-1659, requereu a declaração de extinção da punibilidade em razão do óbito do réu João Batista de Jesus Ribeiro.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente consigno que se tem admitido nesta Suprema Corte a declaração de extinção da punibilidade por decisão monocrática, quando requerida pelo Ministério Público Federal.

Nessa linha, cito as decisões do Min. Celso de Mello na AP 673, DJE nº 187, divulgado em 23.09.2013; Min. Roberto Barroso na AP 415, DJE nº 171, divulgado em 30.08.2013; Min. Dias Toffoli na AP 571, DJE nº 230, divulgado em 02.12.2011; Min. Teori Zavascki na AP 471, DJE nº 81, divulgado em 30.04.2013; Min. Joaquim Barbosa na AP 419, DJE nº 112, divulgado em 18.06.2010; e Min. Cármen Lúcia na AP 377, DJE nº 227, divulgado em 25.11.2010.

No caso concreto, verifica-se que o óbito do investigado João Batista de Jesus Ribeiro restou provado pela certidão da fl. 1656.

Posto isso, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 107, do Código Penal, **declaro extinta a punibilidade** do réu João Batista de Jesus Ribeiro.

AP 696 / DF

Tendo em vista que falece competência a este Supremo Tribunal Federal para conhecer do feito quanto ao réu Osvaldo Brito, determino, após o trânsito em julgado da presente decisão, a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Marabá-PA para prosseguimento do feito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2014

Ministra Rosa Weber

Relatora